

1500182-13.2019.8.26.0238

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... penal em que LUIZ ALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, em data e horário incertos, porém entre o período de 18 de agosto de 2017 e 27 de janeiro de 2018, em local incerto, nesta cidade e comarca de Ibiúna, o Réu adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma motocicleta Honda Fan 150 cc, cor vermelha, placa EOU-7150, embora ostentasse a placa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

1ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna - SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500182-13.2019.8.26.0238 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500182-13.2019.8.26.0238

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN GABRIEL DOS SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ACAUA MULLER FERREIRA TIRAPANI

Vistos.

Trata-se de ação penal em que LUIZ ALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, em data e horário incertos, porém entre o período de 18 de agosto de 2017 e 27 de janeiro de 2018, em local incerto, nesta cidade e comarca de Ibiúna, o Réu adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma motocicleta Honda Fan 150 cc, cor vermelha, placa EOU-7150, embora ostentasse a placa BSK-6589, com as numerações do chassi e do motor suprimidas, pertencente à vítima Celso Luiz da Silva, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 07, boletins de ocorrência de fls. 04/05, 14/15 e 16/17, laudo pericial de fls. 10/13 e auto de avaliação fls. 75.

A denúncia foi recebida em 19/07/2019 (fl. 33/34).

O réu foi citado (fl. 116) e apresentou resposta escrita (fls. 230/231).

Ele foi beneficiado com a suspensão condicional do processo (fls. 176/177), porém, descumpridas as condições, o benefício foi revogado (fls. 207/208).

O processo foi suspenso em relação aos corréus Wellington e Willian, citados por edital.

Tendo o réu optado pela sintomática revelia, dado que alterou seu endereço sem comunicar este juízo, o que, nos termos do Código de Processo Penal lhe competia. Durante a instrução (fls. 269/271), foram ouvidas três testemunhas, e encerrada a

instrução processual.

Em sede de alegações finais, orais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, pleiteou a absolvição do acusado.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 07, boletins de ocorrência de fls. 04/05, 14/15 e 16/17, laudo pericial de fls. 10/13, auto de avaliação fls. 75, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa, e recai sobre o Réu.

A vítima confirmou ter sido vítima de um crime de furto há cerca de 7 anos. Deixou a moto na rua, com a chave no contato, em frente à casa da sua avó. Entrou para tomar um café, mas, quando saiu, a moto não estava mais lá. Recuperou a moto cerca de 6 ou 7 meses depois, mas o custo para regularizá-la é muito alto, então não pode utilizá-la.

A testemunha Selma Erika da Silva disse ser mãe do adolescente Renan. Sobre os fatos, contou que Renan chegou em casa com a moto em questão, ela sempre foi contra, mas não conseguiu impedi-lo de ter a moto. Ele disse que comprou a moto. Acredita que ele ficou com a moto por cerca de dois meses, depois a moto foi apreendida pela Polícia. Dos réus, conhece apenas Willian, que é conhecido do bairro. Indagada, respondeu que Renan comprou a moto do Willian e estava com ela quando foi apreendida.

Renan da Silva Domingues relatou que comprou a moto do réu Willian, mas ela foi apreendida. A moto veio sem placa, ele colocou uma placa que seu tio lhe deu. Willian não disse a procedência da moto. Admitiu que a moto estava com ele quando foi apreendida.

O Policial Militar Paulo Luis de Andrade, ouvido apenas na Delegacia, contou como ocorreu a abordagem do adolescente Renan, que dirigia motocicleta produto de furto e declarou tê-la adquirido de WILLIAN por R\$ 1.000,00 (mil reais) (fl. 06).

O corréu WILLIAN GABRIEL DOS SANTOS declarou, na Delegacia de Polícia, que havia adquirido a moto de Wellington através do WhatsApp pelo valor de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo ele lhe disse, à época, que a moto era de leilão (fl. 19).

O corréu WELLINGTON ANTAS DE SOUSA, por sua vez, disse, na Delegacia, que trocou duas motocicletas suas por uma do réu LUIS, conhecido como Lula, que morava na Ressaca, depois, vendeu-a para Willian. Algum tempo depois, soube, por Willian, que a moto vendida era roubada (fl. 21).

Quando interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado negou a prática delitiva, alegando que o negócio que fez com Wellington dizia respeito a uma moto documentada (fl. 22).

Descritas as provas, tecnicamente a decisão é cristalina.

De início verifica-se que o acusado apresentou versão comprovadamente falsa, já que a moto foi por ele negociada e esta não era documentada, e tinha suas marcações adulteradas, o que só confirma que tinha ciência quanto a sua origem ilícita.

Além disso, não é crível, de se imaginar que o réu não tenha se preocupado em verificar qualquer documento que comprovasse a suposta compra e venda do veículo, fato totalmente inconcebível para uma transação lícita envolvendo veículos automotores.

Nesse sentido, tomando por base a prudência mediana que se espera dos cidadãos, tem-se que qualquer adquirente de veículo automotor, antes mesmo de firmar o negócio de compra e venda, busca se certificar quanto à procedência do bem a ser adquirido, bem como realiza uma mínima análise dos documentos de registro e origem do bem.

Ora, no presente caso, bastava uma mera passada de olhos no Certificado de Registro de Veículo, para constatar que as placas originais do bem móvel, registradas em tal documento, não conferiam com aquelas presentes na moto.. Desta sorte, tem-se que o acusado, ainda que não tivesse a patente intenção de adquirir um veículo produto de roubo, ao agir com tamanho desleixo, assumiu o risco de assim proceder,

caracterizando conduta emanada do denominado dolo eventual.

Quanto as alegações da Defesa, estas não merecem prosperar, eis que o conjunto probatório formado nestes autos é robusto e suficiente à condenação, em especial no que tange à cabal demonstração de que o réu concorreu diretamente para a consecução criminosa.

Não existem causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Desta forma, a condenação é medida que se impõe.

Comprovadas autoria e materialidade, passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo unitário legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena anterior.

Na última fase ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo unitário legal.

O regime de início de cumprimento de pena será o aberto.

Presentes os pressupostos do artigo 44 do Código Penal, a substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da condenação.

Tendo em vista a ausência de elementos para avaliar a capacidade financeira dos réus, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para CONDENAR o réu LUIZ ALVES DE SOUZA (RG: 28.613.757-SP), como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, calculados no piso mínimo unitário legal, pena a qual converto em pena restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação.

Ausentes os requisitos da custódia cautelar, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. P.I.C.

Ibiuna, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA